刑法第十四講筆記

共同正犯的逾越（過剩行為）

- **定義**：共同正犯中有部分成員做出**超出犯意聯絡範圍**的行為
- **效果**：逾越部分僅由逾越者自行負責，其他共同正犯不負責
- **犯意聯絡範圍的認定**：屬事實認定問題
    - 例：約定「痛打一頓」→ 可能涵蓋重傷的範圍（視具體情境判斷）

共同正犯的重結果（加重結果犯的共同正犯）

學說（多數說）：否定

- **不承認**加重結果犯的共同正犯
- 理由：加重結果犯 = 故意基本行為 + 過失加重結果，通說不承認過失共同正犯 → 無法成立加重結果犯的共同正犯
- 結論：只能由**實際造成加重結果的行為人個別論罪**

實務：肯定

- 採**客觀預見可能性**標準
- 只要加重結果有客觀預見可能性 → 全體共同正犯均負加重結果的刑責

區別實益

- **事實不明時**差異最大（例：一群人圍毆，無法證明誰打死被害人）
    - 學說：無法論加重結果犯的共同正犯，只能各論傷害
    - 實務：全體論傷害致死的共同正犯

> **備註**：此爭點近年重要性降低（陳子平老師退休後幾乎不再討論）

教唆犯

一、定義

- 唆使**原本沒有犯意**的人產生犯意
- 若正犯原本就有犯意 → 不論教唆犯，論**精神幫助犯**
- 兩個特定需求：
    1. **對象要特定**
    2. **罪名要特定**

情形	效果
對象不特定	不成立教唆，成立**煽惑罪**（§153）
罪名不特定	無罪

煽惑罪（§153）

- **屬行為犯（抽象危險犯）**，不需有人實際被煽動
- 三種態樣：煽惑犯罪、煽惑違背法令、煽惑抗拒合法命令

二、教唆犯的處罰與罪名寫法

- 依行為人所教唆之罪處罰
- 正確寫法：「殺人罪**的教唆犯**」（非「教唆殺人罪」）
- 教唆／幫助／共同正犯不是獨立的「罪」，只是刑分罪名的**實現方式**

三、教唆行為

- **無方式限制**：文字、圖畫、言語皆可
- **勸阻教唆**：勸別人做較低度的犯罪 → **不算教唆**
    - 理由：降低法益侵害總量，類似客觀歸責的「降低風險」

- 考題：106年海巡署（肇事者原欲直接逃逸，朋友勸先打119再跑 → 不成立教唆）

四、心理接觸

理論	內容	教唆犯是否需心理接觸
噪音理論	只要引發犯意即為教唆	不需要
溝通理論（通說）	教唆犯需有意見交流	需要

- **溝通理論的理由**：
  1. 「教唆」語意上即蘊含溝通
  2. §30幫助犯有「片面幫助」規定，§29教唆犯無此規定 → **體系解釋**推論教唆犯需心理接觸
- **無心理接觸時** → 不論教唆犯，改論**精神幫助犯**（非無罪）
  - 狗屎陷害案、空酒瓶案、移機車案 → 皆論精神幫助犯
- **不能論間接正犯**：純粹利用動機錯誤 ≠ 間接正犯（學者無此類型）

五、加重構成要件與教唆犯

- 例：正犯原欲竊盜，損友教唆帶刀 → 加重竊盜（§321）
- 形式上像教唆犯，但**多數說論幫助犯**
- 理由：主要不法內涵 = 竊盜，正犯原本就有竊盜犯意 → 損友的行為本質是幫助

六、共犯從屬性

- 正犯須有**故意的不法主行為**（該當＋違法＋故意）
- 過失犯不能被教唆 → 造成他人過失犯罪者論**過失正犯**

七、正犯行為階段對教唆犯的影響

正犯階段	教唆犯地位	結論
正犯**既遂**	教唆既遂	成立
正犯**已著手未既遂**	教唆未遂	有罰未遂→成立；不罰未遂→無罪
正犯**未著手**（未遂教唆）	見下方分析	視情形

未遂教唆的細分

- **紅色段**（正犯完全不理會）→ **不可罰**的未遂教唆
- **黃色段**（正犯達陰謀預備階段）：

學說	見解	理由
肯定說（高金貴）	預備犯該當且違法，可從屬	—
否定說（通說／實務）	不可從屬	共犯從屬性含**實行從屬**；§29「實行犯罪行為」→ 需著手

> **名詞注意**：「教唆未遂」vs「未遂教唆」有兩套用語體系（多數說 vs 劉日老師），注意區分

八、雙重故意

1. **教唆故意**：真的希望別人犯罪（非講幹話）
2. **正犯既遂故意**：希望正犯達於既遂

- **陷害教唆**：不成立教唆犯（缺正犯既遂故意，無法益侵害意思）
- **考題**（68頁第5題）：法律系教授面帶嚴肅講幹話被鄰居當真
  - 甲無教唆故意 → 論**過失傷害罪的正犯**（非教唆犯）
  - 乙（公務員）的不法意識可避免

九、教唆犯的逾越與錯誤

（一）被教唆人發生客體錯誤 ★★★★★

- 甲教唆乙殺A，乙認錯人殺了B

學說	對甲的效果	理由
客體錯誤說	甲成立殺人**既遂**教唆犯	對乙不重要→對甲也不重要
打擊錯誤說	甲對A→未遂教唆（不可罰）；甲對B→過失致死正犯	血域論證＋故意耗盡原則

> **考試建議**：採客體錯誤說（好寫）

進階：個別化理論 vs 區別理論

理論	判斷重點	正犯有聽話去找人但殺錯	正犯沒聽話自作主張
個別化理論	正犯有沒有「聽話去找人」	客體錯誤	打擊錯誤
區別理論	教唆犯有沒有「指定要殺誰」	打擊錯誤	客體錯誤

> **注意**：同一案例兩理論結論可能**完全相反**，容易混淆

（二）被教唆人發生打擊錯誤

- 原本怎麼論就怎麼論（打擊錯誤不會再轉成客體錯誤）
- 甲對A → 殺人未遂教唆犯；甲對B → 過失致死正犯

（三）被教唆人發生重結果

- 重結果可預見 → 教唆人負**加重結果犯的教唆犯**刑責

（四）被教唆人所犯罪名不一致

情形	教唆犯結論	說明
犯意降低（教唆殺→正犯傷害）	傷害罪教唆犯	包含關係取重疊部分
犯意升高（教唆傷害→正犯殺人）	傷害罪教唆犯	同上
無關聯（教唆傷害→正犯強制性交）	教唆犯**無罪**	兩罪無關
不包含但有構成要件相似性（強盜取財 vs 強盜得利）	就**輕罪**或正犯實際所犯之罪成立教唆犯	蔡聖偉：以構成要件相似性判斷

> **補充**：強盜取財 = 取得實體財產；強盜得利 = 取得利益（如帳戶債權增加）

幫助犯

一、定義

- 對**已有犯意**的人，使其犯罪更順利、更容易達成

二、幫助行為

- **物質幫助**：提供工具等物質上的協助
- **精神幫助**：強化正犯犯意
- 須對正犯主行為有**直接重要的關聯性**
    - 太邊緣、可替代性太高 → 不成立（如製毒工廠洗器具）
    - 精神幫助也有門檻（單純祝賀不算）

三、片面幫助

- §30後段承認**片面幫助犯**（不需心理接觸）

四、中性行為 ★（幫助犯專屬考點之一）

- **定義**：行為本身合法甚至被積極允許，但被他人作不法之用

學說	見解	理由
肯定說	符合幫助犯要件即成立	—
否定說	不成立	職業自由 > 不確定危險
折衷說（通說）	有確切認知→成立；僅容忍/臆測→不成立	**信賴原則**

- **範例**：
    - 五金行賣刀：一般情形 → 不成立；兩人吵架後衝進來買刀 → 有確切認知 → 成立
    - 瓦斯行員工送瓦斯（門窗緊閉、客戶提到死亡字眼）→ 無確切認知 → 不成立§275II幫助自殺罪
    - 借機車給前科累累的朋友 → 照折衷說無確切認知 → 不成立幫助犯

- 賣西瓜把刀放桌上 → 照折衷說無確切認知 → 不成立幫助犯

> **注意**：§275「幫助自殺」中的「幫助」≠ 幫助犯的「幫助」，§275是獨立罪名

五、相續幫助犯（幫助犯專屬考點之二）

學說	見解	理由
肯定說	成立	加深法益侵害
否定說	不成立	正犯既遂後無構成要件行為可從屬

- **考題**：甲囚禁A（私行拘禁＝繼續犯），A噎死（非拘禁所致→甲僅論普通私行拘禁）
    - 乙在既遂後、行為終了前加入 → 繼續犯特性 → 乙可成立共同正犯
    - 丙在犯罪終了後才加入查看 → 根本沒有構成要件行為可從屬 → **丙不成立任何犯罪**

六、共犯從屬性

- 與教唆犯相同：正犯須有故意的不法主行為
- 預備犯可否從屬成立幫助犯？→ 同教唆犯爭議

七、因果關係 ⭐⭐（幫助犯專屬考點之三）

- 問題核心：幫助行為**未實際發揮效用**時（無效的幫助），是否成立幫助犯？

學說	因果關係要求	內容
肯定說（通說）	要求	須對**既遂結果**產生實際貢獻
修正說	要求（較寬鬆）	僅須對**實行行為**產生貢獻即可
否定說	不要求	無效幫助也成立（得減輕其刑）

> **否定說現況**：已無人採。韓忠謀教授已辭世，黃榮堅教授已改變見解

三說差異比較

案例	肯定說	修正說	否定說
甲提供槍→乙持槍殺死A	殺人既遂幫助犯	殺人既遂幫助犯	殺人既遂幫助犯
甲提供槍→乙持槍殺A未遂	殺人未遂幫助犯	殺人未遂幫助犯	殺人未遂幫助犯
甲提供槍→乙開槍未中→改用磚頭擊斃A	殺人**未遂**幫助犯	殺人**既遂**幫助犯	殺人既遂幫助犯
甲提供槍→乙未使用→自行用刀殺A	不成立（無效幫助）	不成立（無效幫助）	殺人既遂幫助犯

無效的物質幫助 → 可否改論精神幫助？

- **可以**，但前提是該物質幫助對正犯有**心理上的觸及**（強化犯意的效果）
- 屬事實認定問題
    - 送保險套（正犯覺得被支持、感動）→ 有心理觸及 → **可改論精神幫助**
    - 送威而鋼 → 正犯反感 → 無心理觸及 → **不可改論精神幫助**

常考題型

- 資助詐騙集團（正犯中樂透不需借款）→ 幫助犯因果關係問題 → 採肯定說/修正說均不成立
- 提供老鼠藥但正犯改用斧頭 → 無效幫助 → 因果關係問題
- 提供維他命（無幫助故意）→ 客觀無因果關係＋主觀無幫助故意 → 不成立

八、主觀要件

- 與教唆犯相同（需幫助故意）
- 逾越與錯誤的處理也與教唆犯相同

連鎖共犯

定義

- 行為人的參與對象並非直接作用於正犯，而是作用於**另一個共犯**

四種類型

類型	例子
教唆教唆	A告訴B，請B務必委託C殺死D
教唆幫助	A知道C要殺D但苦無工具，要B給C手槍
幫助教唆	B想唆使C殺D但不知如何說起，A教B說服技巧
幫助幫助	B想給C槍但不知哪買，A介紹B買槍管道

論罪方式

學說	教唆教唆	教唆幫助	幫助教唆	幫助幫助
實務說（林鈺雄補充理由）	教唆犯	幫助犯	幫助犯	幫助犯
許玉秀老師說（以正犯所得助力決定）	教唆犯	幫助犯	**教唆犯**	幫助犯

- 實務說理由（林鈺雄）：教唆犯不法內涵 ＞ 幫助犯 → 前後形態有別時取**包含部分**
- 許玉秀說理由：重點是**正犯得到什麼** → 依正犯所得助力決定角色

幫助教唆的正確理解

- **幫腔勸說** ≠ 幫助教唆 → 幫腔勸說者本身就是**教唆犯**（各自論教唆）
- 幫助教唆的真正意涵：讓別人的教唆**變得更容易**
    - 提供說服技巧
    - 留住即將離去的被教唆者
    - 撮合教唆犯與正犯認識
- 兩人以上共同為共犯行為 → 各自論罪（無「共同共犯」概念，不適用§28）

身分共犯（§31）

一、身分犯的分類複習

類型	定義	身分的作用	無身分者	例子
純正身分犯	身分為犯罪成立不可或缺	影響犯罪**成立**	無法成立該罪	公務員貪汙
不純正身分犯	身分僅影響刑度輕重	影響**刑度**	仍成立基本犯罪	生母殺嬰（§274）

二、純正身分犯的參與（§31 I）

（一）共同正犯

- 無身分者參與純正身分犯 → §31 I **擬制身分**，以正犯或共犯論
- 經典例子：**阿扁與阿珍** — 阿珍無公務員身分，但一同收賄 → 論共同正犯
- **學說爭議**：有學者認為純正身分犯是犯罪支配論的例外，無身分者頂多論幫助犯
    - 但此說與§31 I「仍以正犯或共犯論」之文義不符
    - **屬立法論建議**，非現行法解釋

（二）間接正犯

情形	結論	說明
有身分者利用無身分者	成立間接正犯 ✓	無疑問（有身分者有支配地位）
無身分者利用有身分者	學說否定／實務肯定	有爭議

- **學說（否定）**：無身分者不因利用他人而取得身分，無法成立間接正犯
- **實務（肯定）**：可成立（依大法官座談會決議，未附理由）
    - 例：非公務員的太太利用公務員丈夫收賄 → 實務認為太太可論收賄罪間接正犯

> **注意**：決議中所舉「強姦罪是身分犯」的例子已不合時宜。現行法「強制性交罪」已非身分犯，任何人均可犯

（三）共犯（教唆／幫助）

情形	處理方式
非公務員教唆公務員收賄	公務員論收賄正犯；非公務員論收賄罪教唆犯（§31 I）
公務員教唆非公務員收賄	非公務員只能論幫助犯（無身分無法為正犯）；公務員論間接正犯

三、不純正身分犯的參與（§31 II）

- **原則**：無身分者 → 打回原形，成立**基本構成要件**

論述邏輯（重要！）

- **先基本，再變體**（非先變體再退回基本）

步驟	內容
第一標	甲乙共同行為成立**基本犯罪（如§271普通殺人）的共同正犯**
第二標	有身分者（如生母甲）獨自成立**變體構成要件（如§274生母殺嬰）**
競合處理	甲同時成立§271與§274 → 法條競合特別關係 → 論§274

> **注意**：§31 II 的文義「無特定關係之人，科以通常之刑」容易誤導，不可先論變體再退回基本

考題範例

- 生母甲與友人乙共同棄嬰（題目寫「死活由天」→ 有殺人故意，非遺棄罪）
  - ☑ 正確：甲乙先成立§271殺人未遂共同正犯 → 甲再獨自成立§274生母殺嬰未遂
  - ❌ 錯誤：先論§274共同正犯再讓乙退回§271

四、教唆犯的身分問題

情形	例子	教唆犯論罪	正犯論罪
有身分者教唆無身分者	我教唆你殺我爸	§272教唆犯	§271
無身分者教唆有身分者	你教唆我殺我爸	§271教唆犯	§272

- 有身分者論該身分條文，無身分者論基本犯罪條文

五、考題陷阱提醒

「共謀」≠共同正犯

- 「共謀」是日常用語，僅代表兩人有討論
- 教唆犯與正犯之間也會有交流討論 → 不因出現「共謀」就論共謀共同正犯

威脅 ≠間接正犯（強制支配）

- 強制支配的要件：被威脅的人有成立**緊急避難**的空間
- 以分手威脅 → 一般人不會因此妥協，不具緊急避難空間 → **不成立間接正犯**，論教唆犯

本講重點考點整理

考點	重要度	出題頻率
被教唆人發生客體錯誤	★★★★★	年年考（110-114連續出現）
幫助犯的因果關係	★★★★	近年高頻考點
中性行為（折衷說）	★★★★	常見考題
身分共犯（§31）論述邏輯	★★★	先基本再變體的寫法
教唆犯的雙重故意／陷害教唆	★★★	固定考點
連鎖共犯	★★	偶爾出現